

STUDI KASUS ETIKA PROFESI

Sengketa Hak Cipta Program
Komputer ATLANTIS vs BIG
SOLUTION

Perkenalan Kelompok 3

UNEDO HESEKIEL CLINTON SIRAIT

230594076

HAMDANI

230504062

Raffi Syafrianda

240504061

Adam Ahmad Amrizal

240504039

Latar Belakang

- Program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.
- Sengketa yang terjadi antara program ATLANTIS dan BIG SOLUTION.
- Penggugat mendalilkan adanya kesamaan pada: tampilan, fitur, istilah, dan alur kerja sistem
- Persoalan utama: apakah kemiripan tersebut membuktikan penyalinan program?

Identitas Kasus

Penggugat

Cokro Adikusumo

Tergugat I

Daniel Sulitisyo

Tergugat II

PT Berkah Inovasi Global

Program

Program ATLANTIS dan
BIG SOLUTION

Pengadilan

Pengadilan Niaga – PN
Semarang

Pokok Sengketa

peniruan Hak Cipta program
dengan gugatan pembatalan
pencatatan hak cipta

Kronologi Kasus



Permasalahan dalam Kasus

Apakah kemiripan tampilan, fitur, dan alur kerja dua software dapat dianggap sebagai penjiplakan source code?

Permasalahan dalam Kasus

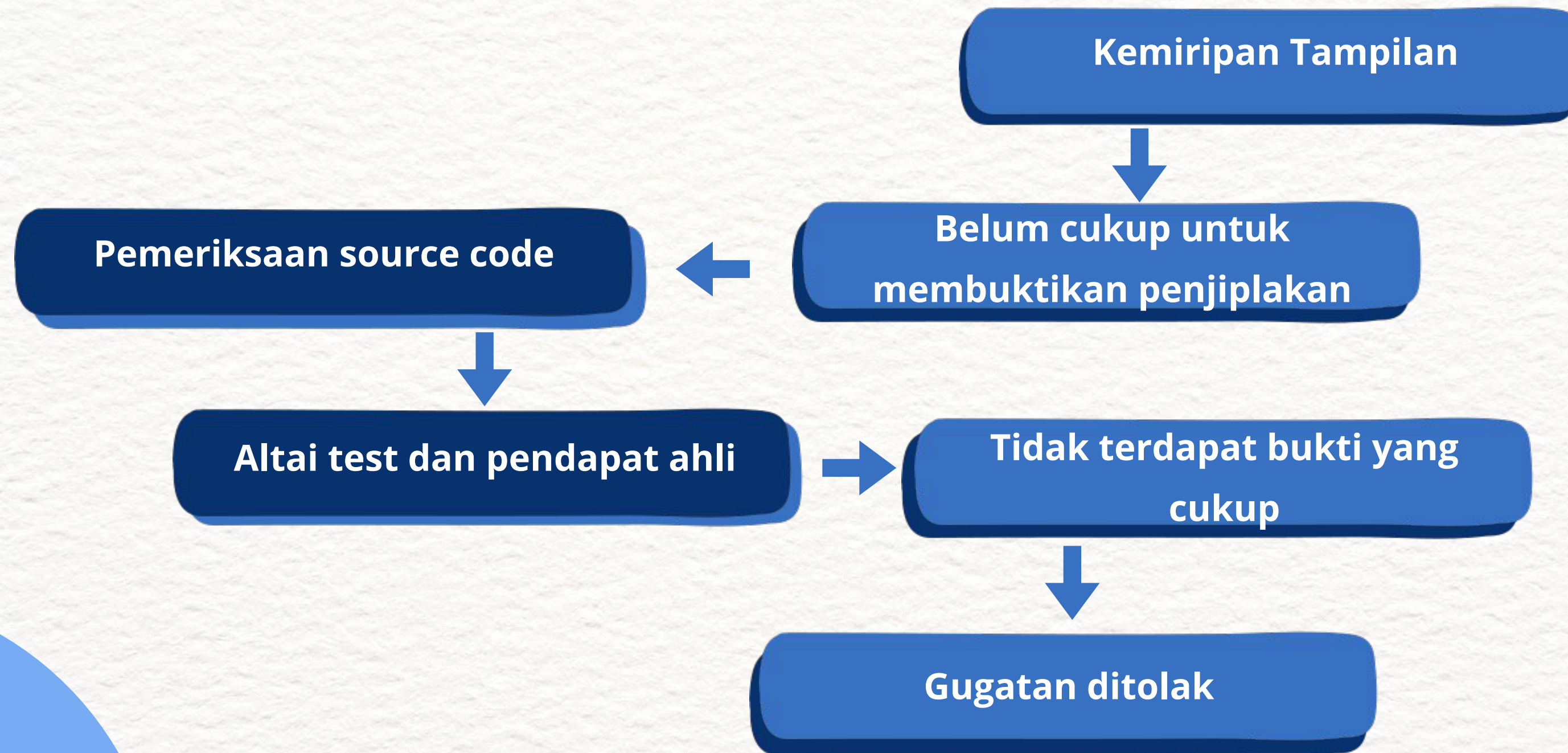
Kemiripan yang dipermasalahkan

- Account Receivable (AR)
- Account Payable (AP)
- Form Journal
- Room Chat
- Tampilan dan alur aplikasi

Pernyataan pihak tergugat

- Fitur tersebut umum digunakan dalam software administrasi hotel
- BIG SOLUTION dikembangkan secara mandiri
- ATLANTIS menggunakan Visual Basic 6, sedangkan BIG SOLUTION menggunakan Visual Basic.NET

Proses Pembuktian



Hasil Putusan Pengadilan

Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya penjiplakan

Tidak terdapat bukti perbandingan source code yang memadai

Kesamaan fitur dan tampilan dianggap belum cukup untuk membuktikan pelanggaran

Gugatan penggugat ditolak seluruhnya

Gugatan rekonvensi tergugat juga ditolak karena masalah kewenangan pengadilan

Kode Etik ACM/IEEE

①

Judgement

Profesional TI harus mengambil keputusan berdasarkan bukti dan penilaian teknis yang objektif

②

Colleague

Mantan karyawan tetap memiliki hak untuk berkarya, tetapi tidak boleh menyalahgunakan source code atau informasi rahasia perusahaan sebelumnya

③

Profession

Profesional harus menjaga integritas dan reputasi profesi, termasuk tidak melakukan tuduhan pelanggaran tanpa dasar bukti yang memadai

Pasal dan Regulasi

Pasal 40 (1) huruf s

Program komputer
dilindungi hak cipta

Pasal 41 huruf b

Ide, prosedur, sistem,
metode, konsep, dan
prinsip tidak dilindungi

Pasal 68 (2)

Pencatatan disertai
pernyataan bahwa karya
tidak meniru karya pihak lain

Pasal 69 (4)

Pencatatan merupakan
bukti awal kepemilikan

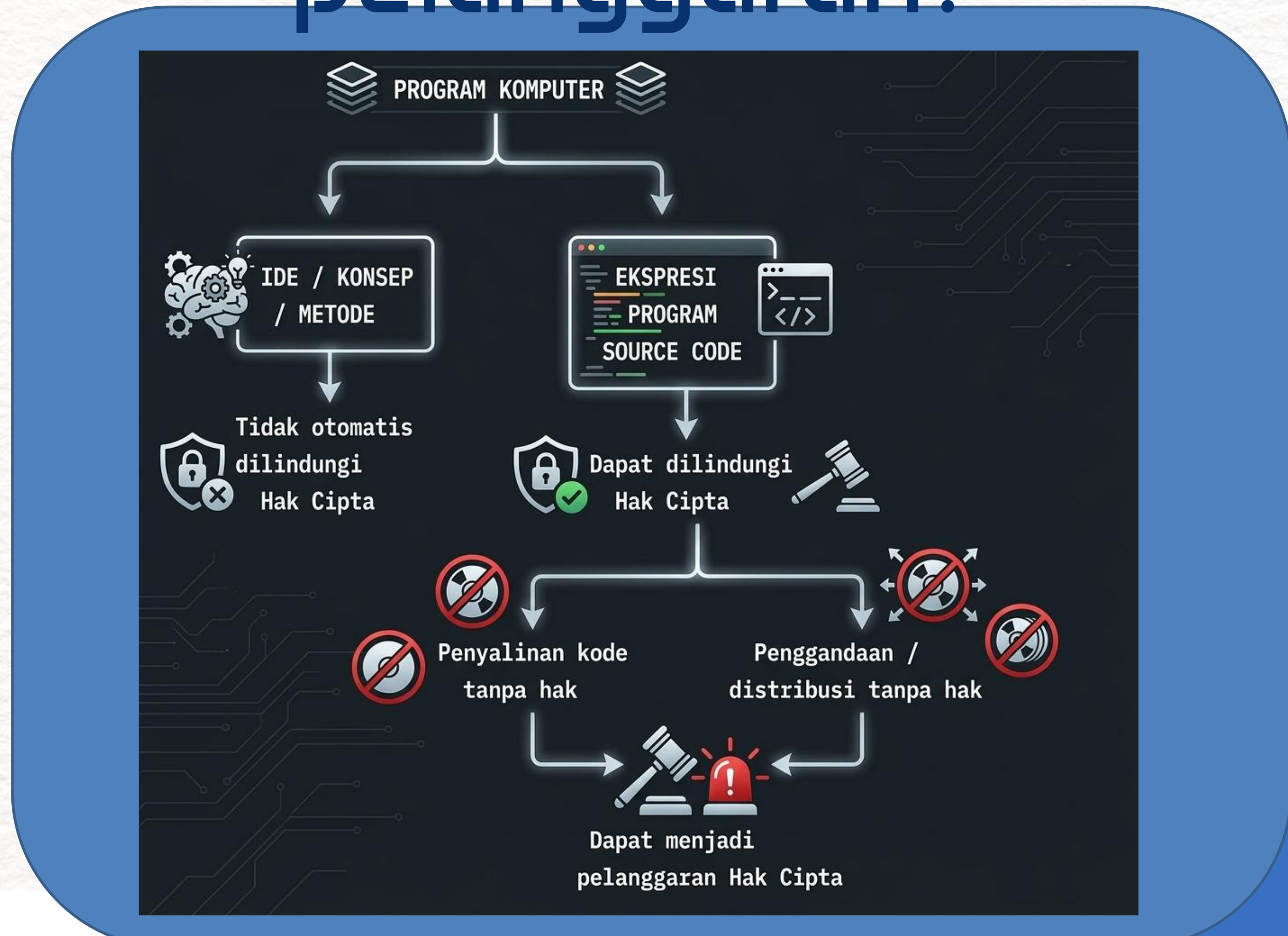
Pasal 97

Dasar gugatan
pembatalan pencatatan
ciptaan

Pasal 1865 KUH perdata

Pihak yang mendalikan
suatu hak wajib
membuktikannya

Apa yang dapat menjadi pelanggaran?



Analisis Etika Kasus

Dilema Etika :

Batas antara inspirasi yang sah dan penjiplakan karya orang lain dalam pengembangan software.

Pencipta ATLANTIS

- Memiliki hak untuk melindungi hasil karya.
- Tuduhan pelanggaran seharusnya didukung bukti teknis yang kuat.

Mantan karyawan

- Memiliki hak untuk mengembangkan software baru.
- Tetap memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan source code atau rahasia dagang dari perusahaan sebelumnya.

Solusi dan Mitigasi

Bagi Developer

- menggunakan Git/version control.
- Menyimpan riwayat perubahan code
- Mengembangkan software secara independen

Bagi pemegang hak cipta

- Melakukan analisis source code sebelum mengajukan tuduhan.
- Menggunakan Ahli independen
- Mempertimbangkan mediasi sebelum litigasi

Bagi perusahaan

- Membuat aturan mengenai penggunaan source code.
- Melindungi informasi rahasia dan intelektual properti

Hasil Diskusi & Kesimpulan

Program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, tetapi ide, prosedur, sistem, metode, dan konsep tidak otomatis mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Kemiripan tampilan, fitur, atau istilah tidak dengan sendirinya membuktikan penyalinan source code. Dalam perkara ini, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil peniruan yang diajukannya.

Etika profesi Informatika menuntut pengembangan software yang independen, dokumentasi yang baik, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, dan penggunaan bukti teknis yang objektif dalam menyelesaikan sengketa.

MARI BERDISKUSI

Silakan bertanya.
Terbatas bagi 3 pertanyaan.

TERIMA KASIH

**Mohon maaf atas kesalahan dan
kekurangan selama presentasi
berlangsung.**